

1500184-82.2022.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... em atos infracionais por tráfico de drogas (proc. 0009962-75.2017.8.26.0576 e proc. 0030326-68.2017.8.26.0576) e por receptação (proc. 0003427-96.2018.8.26.0576 e proc. 1507647-58.2021.8.26.0576), inclusive receptações envolvendo veículos nos quais o réu alegou que havia "penhora" para pagamento de drogas, circunstância que demonstra a necessidade de repressão e punição mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500184-82.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2023992/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 22665324 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 694/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2023992 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 694/22/429 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kaue Ramos

Vítima:

Jose Ricardo Soares da Mota e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 "caput" do(a) CP e Art. 306 "caput" do(a) 9.503/1997

Local: RUA PADRE SANTO MARINI, 62

SOLO SAGRADO I - S.JOSE DO RIO PRETO/SP - 15044400Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo de prisão: Preventiva; Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoArt. 157 § 2º, II do(a) CP e Art. 306 "caput" do(a) LEI 9.503/1997Art. 157 § 2º, II do(a) CP e Art. 306 "caput" do(a) LEI 9.503/1997

Réu Preso

Aos 15/06/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as

partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu KAUE RAMOS, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas a vítima José Ricardo Soares da Mota, as testemunhas Eliester de Barros e Márcio Rossi Petrucci, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. KAUE RAMOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 03 horas, na Rua Padre Santo Marini, 62, Solo Sagrado, nesta cidade e Comarca, o réu, agindo em concurso, previamente ajustado, mediante divisão de tarefas e com unidade de propósitos com indivíduos não identificados, subtraiu para si, mediante violência, o veículo VW/Gol, cor prata, placas BUQ5918, pertencente a J.R.S.M. Consta ainda que no mesmo dia e horário, na Avenida Mirassolândia, cruzamento com a Rua Padre Santo Marini, o réu conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Acostado os autos: auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 15), exame de dosagem alcoólica (fls. 31), auto de avaliação do veículo (fls. 65/66) e exame químico-toxicológico (fls. 86/88). A denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2022 (fls. 76/77). O réu foi citado (fls. 95) e apresentou resposta à acusação (fls. 99). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes; ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime e, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos acostados aos autos, notadamente auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 15), exame de dosagem alcoólica (fls. 31), auto de avaliação (fls. 65/66), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 09) e em juízo permaneceu em silêncio. E que pese o silêncio do réu, da análise das provas coletadas nos autos não restam quaisquer dúvidas da prática do delito. A vítima, na fase policial (fls. 08), bem como em juízo, narrou com detalhe a conduta criminoso do réu e o reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o autor do delito de roubo. Declarou que na madrugada dos fatos, por volta das 03h, pegou o veículo Gol prata e foi até a região da "zona" local e encontrou uma mulher e foram comprar drogas. Ao chegar ao local, Jaqueline efetuou o pagamento com uma nota de R\$ 100,00 e os rapazes do local desconfiaram da veracidade da nota e passaram a lhe agredir. Afirmou que eram três rapazes, sendo que um deles reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo o réu Kaue Ramos, narrando que o réu lhe agrediu com socos no rosto e também foi o responsável pelo roubo de seu veículo. Negou ter penhorado o seu veículo como forma de pagamento pelos entorpecentes. Esclareceu que nunca tinha visto o réu nem os outros rapazes que o agrediram. O fato de a condenação repousar também na palavra da vítima nada tem de irregular. Conforme amplamente decidido, não se diga que o depoimento da vítima não tem valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima viria mentir em Juízo e acusar um inocente (JUTACRIM 90/318). No mais, policiais militares Eliester e Márcio, na fase policial (fls. 04 e 05), bem como em juízo, confirmaram que foi apreendido em poder do réu o veículo da vítima, bem como que ele estava visivelmente embriagado, o que restou corroborado pelo exame de dosagem alcoólica realizado pelo réu. Afirmaram ainda que a vítima estava muito ferida quando foi encontrada, o que corrobora a versão da vítima de que foi roubada mediante agressão do réu. Os policiais narraram que estavam em patrulhamento pela Avenida

Mirassolândia e no cruzamento com a Avenida Antônio Antunes Junior viram um veículo Gol prata no contra fluxo, em alta velocidade; retornaram com a viatura e foram até ao veículo para realizar a abordagem; na Avenida Padre Santo Marino no cruzamento com a Rua Ari Barroso o veículo parou e desceu 03 ocupantes, sendo o condutor o réu Kaue Ramos, que se fazia acompanhado de duas menores de idade, Loren e Jaqueline. Realizaram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o réu, mas a menor Jaqueline apresentou um cigarro de maconha. Informaram que dentro do veículo havia uma carteira, contendo os documentos da vítima. Esclareceram que ao indagarem o réu, ele informou que a vítima havia penhorado o veículo no bairro Renascer. Afirmaram que no momento da abordagem, o réu conduzia o veículo embriagado e aparentava estar sobre o efeito de entorpecentes; no teste etilômetro foi constatado 0,74 mg/l. O veículo foi entregue para a vítima. Dessa forma, inconteste a materialidade e autoria, a condenação do réu é de rigor. Não há que se falar em desclassificação do delito, considerando a comprovação da violação aplicada a vítima para a subtração. Passo a dosar a pena: Para o delito de roubo: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário, bem como que não estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a pena-base é fixada em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase incide a circunstância atenuante da idade, entretanto, como a pena encontra-se fixada no mínimo legal, permanece tal como fixada, nos termos da súmula 231 do STJ. Na terceira fase incide a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, pois o réu praticou o crime em concurso de agentes. Assim, a pena sofre acréscimo de um terço, restando fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor fixado no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Para o delito de embriaguez ao volante: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário, bem como que não estão presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a pena-base é fixada em 06 meses de detenção e 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal e, ainda à pena de suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses. Na segunda fase incide a circunstância atenuante da idade, entretanto, como a pena encontra-se fixada no mínimo legal, permanece tal como fixada, nos termos da súmula 231 do STJ. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Anoto que os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade. Assim, as penas serão somadas, totalizando 05 anos e 04 meses de reclusão, 06 meses de detenção, 23 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal e, ainda à pena de suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses. Inviável a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, uma vez que se trata de crime com grave ameaça contra a pessoa. Inviável, também, a concessão de sursis, em razão da quantidade de pena aplicada. O regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal, considerando a quantidade da pena aplicada, aliado ao fato de que o réu, em que pese ser primário, possui envolvimento com fatos delituosos quando adolescente, consistentes em atos infracionais por tráfico de drogas (proc. 0009962-75.2017.8.26.0576 e proc. 0030326-68.2017.8.26.0576) e por receptação (proc. 0003427-96.2018.8.26.0576 e proc. 1507647-58.2021.8.26.0576), inclusive receptações envolvendo veículos nos quais o réu alegou que havia “penhora” para pagamento de drogas, circunstância que demonstra a necessidade de repressão e punição mais rigorosa, uma vez que o réu possui envolvimento com tais delitos há tempos e reitera nas condutas delitivas. Pelo exposto, a pretensão punitiva é PROCEDENTE para CONDENAR o réu KAUE RAMOS como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, 06 meses de detenção, 23 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal e, ainda à pena de suspensão da habilitação para dirigir por 02 meses, em regime inicial fechado. Preso cautelarmente, não poderá recorrer em liberdade, uma vez que a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, sendo insuficientes as demais cautelares trazidas pela Lei n. 12.403/11.

Quanto ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, impossível a “progressão de regime” neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Recomende-se na prisão em que se encontra. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.